

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2812/2533

นางสาวสุนีย์ ศิริสุขกิจ

โจทก์

บริษัทปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์

จำกััด

จำเลย

นางสาวสุนีย์ ศิริสุขกิจ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า ข้อที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยให้โจทก์หยุดงานเกินกว่า 7 วัน เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง และอุทธรณ์โจทก์เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ข้อกฎหมายที่ได้กล่าวมาแล้วในศาลแรงงานกลาง กล่าวคือ การที่จำเลยสั่งพักหยุดงานโจทก์ 3 วัน และเมื่อครบกำหนดแล้วโจทก์จะกลับเข้าทำงานตามปกติ แต่ได้รับการปฏิเสธจากจำเลย ปัญหาข้อกฎหมายจึงมีว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ตามกฎหมายแล้วหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 66)โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งและอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิม หากไม่รับ ให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายเป็นเงิน 2,167,200 บาท เงินโบนัสเป็นเงิน 180,600 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 50 วัน เป็นเงิน 14,333 บาท ค่า

ชดเชยเป็นเงิน 51,600 บาท ค่าจ้างที่ค้างเป็นเงิน 2,293 บาท และคืนทรัพย์สินส่วน
ตัวทั้งหมดของโจทก์ที่จำเลยยึดไว้ หากไม่สามารถคืนได้ ก็ให้ใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน
2,000,000 บาทแก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 63)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าจำเลยให้โจทก์หยุดงานเกินกว่า 7
วัน ถือเป็นการเลิกจ้างโจทก์แล้วนั้น เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงาน
กลาง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225
ที่แก้ไขแล้วประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้
ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าจำเลยให้โจทก์หยุดงานเกินกว่า 7
วัน ถือเป็นการเลิกจ้างโจทก์แล้วนั้น เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงาน
กลาง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225
ที่แก้ไขแล้วประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

นพ.ศ. 2522 มาตรา 31 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้
ยกคำร้อง

(พรชัย สมรรถเวช-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>